



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Registro: 2018.0000129629

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000807-09.2016.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante LEONARDO SIBILA BARBOSA VALIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.

São Paulo, 1º de março de 2018

NELSON FONSECA JÚNIOR

RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

Apelação s/Revisão nº 0000807-09.2016.8.26.0568

Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de São João da Boa Vista - SP

Apelante: Leonardo Sibila Barbosa Valim

Apelada: Justiça Pública

Juíza de 1ª Instância: Elaní Cristina Mendes Marum

Voto nº 8.120

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA LEVE - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls. 73/75, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu **Leonardo Sibila Barbosa Valim** como incurso nas penas do artigo 129, § 9º, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial aberto, 03 (três) meses de detenção.

Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por insuficiência de provas (fls. 82/84).

O recurso foi recebido (fls. 85) e regularmente contrariado (fls. 89/90).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 101/104).

É o relatório.

O recurso não procede.

Ficou demonstrado nos autos que o apelante **Leonardo Sibila Barbosa Valim**, na noite do dia 20 de dezembro de 2016, na Rua Joaquim Goulardins, nº 595, apto. 04, no Bairro Santo André, na cidade e Comarca de São João da Boa Vista/SP, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

contra a mulher na forma da Lei nº 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Renata Cristina da Silva.

A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, laudo de exame de corpo de delito de fls. 07/08, além da prova oral coligida.

A autoria é igualmente incontroversa.

O apelante, na polícia, permaneceu silente (fls. 11/12).

Em juízo, optou pela revelia (fls. 72).

Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a sua responsabilidade pelo crime a ele irrogado na denúncia.

Realmente, a vítima Renata Cristina, ouvida em juízo, contou que no dia dos fatos ela o réu discutiram, por ciúmes, ocasião em que ele a segurou pelo pescoço e a jogou contra a parede. Finalizou, afirmando que se separaram, mas mantém com ele bom relacionamento atualmente (cf. mídia digital que acompanha os autos).

Já o laudo de fls. 07/08 comprova que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve, por ação de instrumento contundente, consistentes em escoriação em cicatrização na mão direita e equimose amarela no braço esquerdo, quadro este condizente com a dinâmica dos fatos por ela relatados.

Insta assinalar, por oportuno, que, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência, em delitos como o aqui tratado, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a palavra da vítima, na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, como no caso dos autos, é de fundamental importância na solução da questão.

Confira-se, a propósito, nesse sentido: *"[...] Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie"* (HC nº 318.976/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 06/08/2015).

Frise-se, ainda, por importante, que não há qualquer razão para desacreditar da palavra da ofendida, visto que ela não teria motivo algum para fazer uma acusação forjada ou mendaz contra o réu; até porque, em juízo, esclareceu que eles mantêm atualmente uma boa relação.

Note-se, ademais, que as versões apresentadas pela vítima na polícia e em juízo são coerentes entre si.

Correta, em suma, a responsabilização criminal do acusado, nos moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.

A pena foi fixada com critério e corretamente.

A base foi estabelecida no mínimo legal, restando definitiva, à míngua de modificadoras, em **03 (três) meses de detenção**; estabelecido o regime prisional **aberto** para início da expiação, por força do disposto no artigo 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, do Código Penal, de modo que, a meu ver, neste particular, o apelante também nada tem a reclamar.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator